

ly te thie - m de do x
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05...tháng 9...năm 2024
ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT
Kính gửi: CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
Tôi tên là: BUI THI BICH THUY
Sinh năm: 1946
Thường trú tại: 664/14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Nay tôi làm đơn này kính yêu cầu Quý cơ quan xem xét, giải quyết vấn đề sau:
Thực hiện thủ tục thanh tra, kiểm tra, giải quyết về việc đăng ký thường trú trái quy định pháp luật đối với bà Bùi Thị Bích Liên tại địa chỉ số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
NỘI DUNG CỤ THỂ
Tôi - Bùi Thị Bích Thủy và bà Bùi Thị Bích Liên là đồng thừa kế của bà Bùi Thị Thu Hà di sản thừa kế là ngôi nhà số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Bùi Thị Bích Liên (sinh năm 1941, căn cước công dân: 051141007183), cư trú tại Canada. Sau khi nghe thông tin bà được hưởng di sản thừa kế của bà Bùi Thị Thu Hà thì năm 2023 bà Liên mới về Việt Nam để kiện đòi chia di sản thừa kế.
Theo hồ sơ cư trú bà Bích Liên đã đăng ký thường trú tại ngôi nhà số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 25/6/2024 tôi nộp đơn đến Công an Phường 01, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải quyết về việc đăng ký thường trú trái quy định pháp luật đối với bà Bùi Thị Bích Liên tại địa chỉ số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Vi tôi cho rằng, việc đăng ký thường trú của bà Bùi Thị Bích Liên là trái quy định pháp luật vì các lý do sau:
Thứ nhất, Bà Bùi Thị Bích Liên chưa từng sinh sống một ngày nào tại ngôi nhà số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ hai, Tôi là người đồng sở hữu ngôi nhà trên nhưng khi bà Liên làm thủ tục đăng ký thường trú không có ý kiến và được sự đồng ý của tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05...tháng 9...năm 2024

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT

Kính gửi: CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Tôi tên là: **BUI THI BICH THUY**

Sinh năm: 1946

Thường trú tại: 664/14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Nay tôi làm đơn này kính yêu cầu Quý cơ quan xem xét, giải quyết vấn đề sau:

Thực hiện thủ tục thanh tra, kiểm tra, giải quyết về việc đăng ký thường trú trái quy định pháp luật đối với bà Bùi Thị Bích Liên tại địa chỉ số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG CỤ THỂ

Tôi – Bùi Thị Bích Thủy và bà Bùi Thị Bích Liên là đồng thừa kế của bà Bùi Thị Thu Hà di sản thừa kế là ngôi nhà số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Bùi Thị Bích Liên (sinh năm 1941, căn cước công dân: 051141007183), cư trú tại Canada. Sau khi nghe thông tin bà được hưởng di sản thừa kế của bà Bùi Thị Thu Hà thì năm 2023 bà Liên mới về Việt Nam để kiện đòi chia di sản thừa kế.

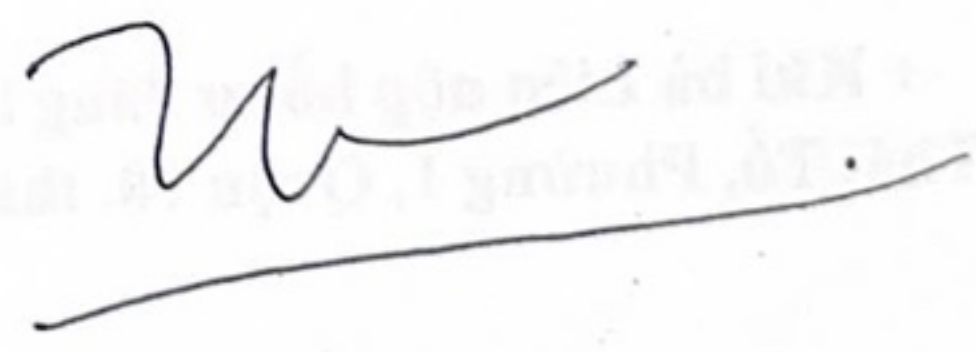
Theo hồ sơ cư trú bà Bích Liên đã đăng ký thường trú tại ngôi nhà số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/6/2024 tôi nộp đơn đến Công an Phường 01, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải quyết về việc đăng ký thường trú trái quy định pháp luật đối với bà Bùi Thị Bích Liên tại địa chỉ số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Vi tôi cho rằng, việc đăng ký thường trú của bà Bùi Thị Bích Liên là trái quy định pháp luật vì các lý do sau:

Thứ nhất, Bà Bùi Thị Bích Liên chưa từng sinh sống một ngày nào tại ngôi nhà số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Tôi là người đồng sở hữu ngôi nhà trên nhưng khi bà Liên làm thủ tục đăng ký thường trú không có ý kiến và được sự đồng ý của tôi.



Thứ ba, Trước đây, bà Liên thường xuyên sinh sống tại Canada, chỉ có một lần duy nhất bà về Việt Nam vào năm 2023 để yêu cầu chia di sản thừa kế, ngoài ra không có thời gian nào bà ở và sinh sống tại Việt Nam.

Theo khoản 11 Điều 7 Luật Cư trú năm 2020 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú:

“11. Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.”

Chính vì các lý do trên, hồ sơ đăng ký thường trú của bà Liên không đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật. Việc bà Liên đăng ký thường trú đã vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú.

Đến ngày 20/8/2024 Công an phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo kết quả giải quyết đơn yêu cầu số 230/TB-CAP. Nội dung thông báo cho rằng ông Nguyễn Xuân Đạt (người đại diện ủy quyền của tôi) không cung cấp được tài liệu có liên quan đến nội dung yêu cầu và đơn yêu cầu của tôi không có căn cứ để xác định việc Công an phường 1, quận 10 tiến hành đăng ký thường trú không đúng.

Nội dung xác minh, giải quyết đơn yêu cầu của Công an phường 1, quận 10 có nhiều nội dung không đúng, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, che dấu hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể:

Thứ nhất, Trong đơn yêu cầu giải quyết tôi gửi công an phường 1 đã nêu rất rõ những lý do vì sao tôi cho rằng việc đăng ký thường trú của bà Bùi Thị Bích Liên là trái quy định pháp luật (tôi cũng đã trình bày ở trên).

Thứ hai, Ông Nguyễn Xuân Đạt (người đại diện ủy quyền của tôi) cũng đã cung cấp thông tin về việc bà Bùi Thị Bích Liên không ở một ngày nào tại căn nhà số 81 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ thời điểm bà Thu Hà chết thì ngôi nhà đó bỏ không, không một ai sinh sống tại đó. (Có cung cấp hình chụp ngôi nhà kèm theo)

Thứ ba, Về vấn đề Công an phường 1 giải quyết đơn của tôi.

Khi tiếp nhận đơn của tôi Công an phường 1 phải tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ việc:

+ Khi bà Liên nộp hồ sơ đăng ký thường trú bà Liên có sinh sống tại căn nhà số 81 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh hay không?

+ Khi Công an Phường 1, Quận 10 giải quyết đăng ký thường trú cho bà Liên có tiến hành kiểm tra, xác minh việc bà Liên có sinh sống tại đó hay không?

+ Hiện bà Liên có cư trú tại căn nhà số 81 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh hay không?

+ Cần làm rõ tại sao tôi là đồng sở hữu căn nhà nói trên nhưng khi bà Liên đăng ký thường trú không có sự đồng ý của tôi?

Tuy nhiên, Công an Phường 1 không làm rõ, kiểm tra, xác minh những vấn đề trên để giải quyết đơn yêu cầu của tôi mà lại yêu cầu tôi phải cung cấp tài liệu, chứng minh những tài liệu mà một người dân thường như tôi không thể cung cấp và chứng minh được.

Vì vậy, tôi kính yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra, xác minh, thanh tra đối với việc đăng ký thường trú của bà Bùi Thị Bích Liên.

Hồ sơ kèm theo:

- Đơn yêu cầu giải quyết;
- Hình chụp căn nhà;
- Thông báo của Công an phường 1;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người yêu cầu



Bùi Thị Bích Thủy

Số: 7858 /C06-TTDLDC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận được đơn đề ngày 05/9/2024.

Đơn ghi tên bà: **Bùi Thị Bích Thủy** - Sinh năm: 1946.

Nơi thường trú: Số 664/14 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn đơn: Bưu điện.

Tóm tắt nội dung đơn: Đề nghị xem xét lại việc giải quyết đăng ký thường trú của bà Bùi Thị Bích Liên, sinh năm 1941 tại địa chỉ số 81 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn: Căn cứ Thông tư số 19/2022/TT-BCA ngày 29/04/2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Cục C06 chuyển đơn đến đồng chí xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về cư trú của công dân, tránh khiếu kiện kéo dài; *kết quả sau khi kiểm tra, xác minh, xử lý báo cáo về Cục C06 để theo dõi, hướng dẫn nếu có vướng mắc trước ngày 10/10/2024 (qua TTDLDC/Tổ 3).*

(Đơn và tài liệu của công dân được gửi kèm theo công văn này)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTDLDC(Tổ 3/Phường).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Đại tá Vũ Văn Tấn

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7857/TB-C06-TTDLDC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc chuyển đơn

Kính gửi: Bà Bùi Thị Bích Thủy

Địa chỉ: Số 664/14 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận được đơn ghi tên bà đề ngày 05/9/2024. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 19/2022/TT-BCA ngày 29/04/2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chuyển đơn trên đến đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thông báo để bà biết.

(Thông báo này chỉ thực hiện 01 lần)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTDLDC (T3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đại tá Vũ Văn Tấn